

Mapa Conceptual sobre Filosofía del Derecho

Actividad Semana 2

Alumno: Martín Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Profesor: Reyna Patricia
Gonzales Rodríguez

Fecha de realización: 15 de abril de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

Objetivo: Comprender los fundamentos conceptuales y las principales corrientes filosóficas de la Filosofía del Derecho, identificando y analizando las teorías de importantes pensadores y su influencia en la estructura y evolución del sistema legal, con el fin de desarrollar una visión crítica y reflexiva sobre el derecho en la sociedad contemporánea.

Propósito: Identificar los conceptos básicos de la Filosofía del Derecho para reconocer la importancia de su aplicación en el sistema jurídico.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Conceptos Fundamentales de la Filosofía del Derecho	1
2.1. Fundamentos Teóricos Identificados	1
3. Mapa Conceptual: Filosofía del Derecho	2
4. Estructura del Mapa Conceptual:	3
5. Conclusión	5
Referencias	7

Índice de Figuras

1. Mapa Conceptual de Filosofía del Derecho.	3
--	---

1. Introducción

La Filosofía del Derecho es una disciplina fundamental que se encarga de analizar los principios, fundamentos y estructuras conceptuales del derecho. A través de esta actividad, se busca comprender los elementos esenciales que configuran el pensamiento jurídico, desde sus orígenes hasta las corrientes contemporáneas.

El presente trabajo tiene como objetivo identificar y mapear conceptualmente los aspectos clave de la Filosofía del Derecho, tales como su objeto de estudio, ubicación dentro del sistema de ciencias, evolución histórica, principales corrientes de pensamiento e importancia en la práctica jurídica actual.

Para lograr esto, se realizará una revisión exhaustiva de la bibliografía propuesta, se identificarán los conceptos fundamentales y se elaborará un mapa conceptual que sintetice estas ideas de manera clara y visual. Esta actividad permitirá desarrollar una comprensión crítica sobre la influencia de la filosofía jurídica en la estructura y evolución del sistema legal.

2. Conceptos Fundamentales de la Filosofía del Derecho

A continuación, se presentan los conceptos clave identificados en la lectura del material, organizados en las siguientes categorías:

- **Objeto de estudio:** Los principios, normas y sistemas jurídicos, así como los fundamentos de la justicia y el derecho natural (Finnis, 2017; Lovón, 2020)
- **Ubicación:** Disciplina dentro de las ciencias sociales y humanas que analiza críticamente el fenómeno jurídico (Ruiz Rodríguez, 2009)
- **Evolución:** Desarrollo histórico desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, con énfasis en las teorías iusnaturalistas y positivistas
- **Corrientes:** Principales escuelas de pensamiento jurídico, incluyendo iusnaturalismo (Finnis), positivismo jurídico y teorías modernas de justicia
- **Importancia:** Aplicación práctica en la interpretación y evolución del derecho, así como en los sistemas de protección de derechos fundamentales (Constitución Política, 2016; Ley de Amparo, 2021)

2.1. Fundamentos Teóricos Identificados

Según la bibliografía analizada:

Derecho Natural y Justicia

El enfoque de Finnis (2017) en los estudios de teoría del derecho natural es fundamental para comprender cómo los principios universales de justicia y equidad configuran los sistemas legales. Esta perspectiva contrasta con el positivismo jurídico pero ambas corrientes son esenciales para la comprensión integral de la filosofía del derecho.

Fundamentos Prácticos

Lovón (2020) enfatiza la importancia de los fundamentos prácticos del derecho y la justicia, vinculando la teoría filosófica con la aplicación real en sistemas legales. Esto se refleja en los textos legales mexicanos como la Constitución Política (2016), la Ley de Amparo (2021), la Ley General de Víctimas (2013) y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).

Principios Fundamentales

Los textos legales mexicanos revelan principios clave como:

- Legalidad y constitucionalidad
- Justicia y equidad
- Protección de derechos fundamentales
- Acceso a la justicia
- Reparación de víctimas

3. Mapa Conceptual: Filosofía del Derecho

A continuación se presenta un mapa conceptual que sintetiza los conceptos fundamentales de la Filosofía del Derecho basado en la bibliografía revisada:

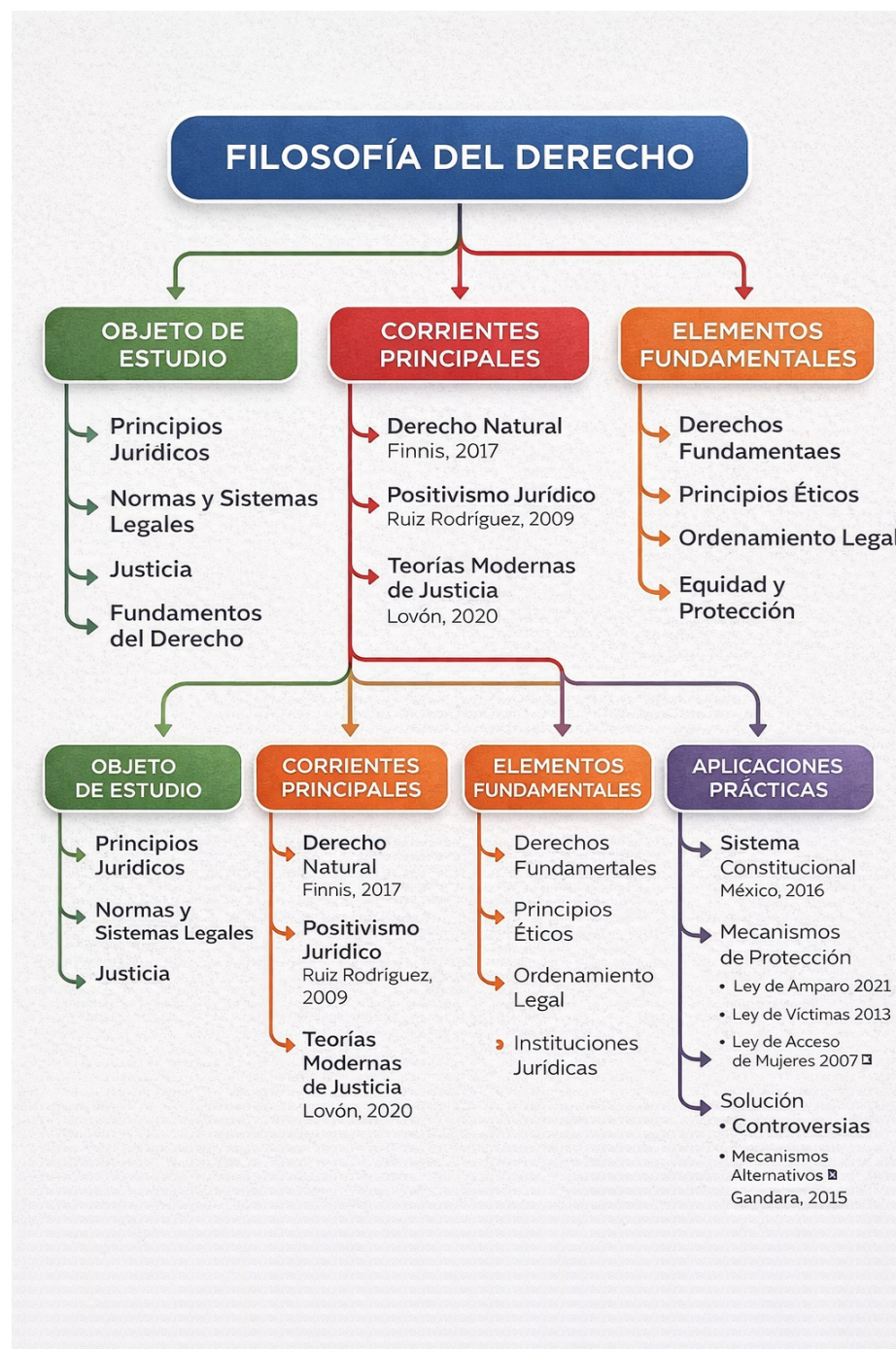


Figura 1: Mapa Conceptual de Filosofía del Derecho.

4. Estructura del Mapa Conceptual:

- Objeto de estudio:

1. Principios Jurídicos: Son los principios que rigen la actividad jurídica y que sirven como base para la interpretación y aplicación de las normas legales. Estos principios pueden incluir la legalidad, la justicia, la equidad, entre otros (Finnis, 2017; Lovón, 2020).
 2. Normas y Sistemas Legales: Son las reglas y principios que rigen el comportamiento humano en el ámbito jurídico, establecidas por autoridades competentes y que tienen efecto vinculante (Lozano, 2018; Gándara, 2015).
 3. Justicia: Es el principio moral y legal que busca la equidad en la distribución de bienes y servicios dentro de una sociedad (Finnis, 2017; Lovón, 2020).
 4. Fundamentos del Derecho: Son los principios básicos que sustentan la existencia y funcionamiento del sistema jurídico (Ruiz Rodríguez, 2009; Gándara, 2015).
- Corrientes principales:
 1. Derecho Natural: Esta corriente sostiene que existen principios universales de justicia y derecho que son inherentes a la naturaleza humana y que deben ser respetados por los sistemas legales (Finnis, 2017).
 2. Positivismo Jurídico: Esta corriente sostiene que el derecho es un conjunto de normas creadas por la autoridad competente y que no necesariamente están vinculadas a principios morales (Ruiz Rodríguez, 2009).
 3. Teorías Modernas de Justicia: Estas teorías buscan integrar elementos de ambas corrientes anteriores, enfatizando la importancia de la equidad y la protección de derechos fundamentales en el sistema jurídico contemporáneo (Lovón, 2020; Gándara, 2015).
 - Elementos fundamentales:
 1. Derechos Fundamentales: Son los derechos básicos e inalienables que todo ser humano posee, y que deben ser protegidos por el sistema jurídico (Constitución Política, 2016; Ley de Amparo, 2021).
 2. Principios Éticos: Son los valores morales que guían la conducta humana y que influyen en la creación y aplicación de las normas legales (Finnis, 2017; Lovón, 2020).
 3. Ordenamiento Legal: Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia social y que son aplicadas por las autoridades competentes (Lozano, 2018).
 4. Instituciones Jurídicas: Son las organizaciones y estructuras que facilitan la administración de justicia y la aplicación del derecho (Gándara, 2015).
 - Aplicaciones prácticas:
 1. Sistema Constitucional (México): Es el marco legal que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las autoridades, y que sirve como base para la interpretación y aplicación de las normas legales (Constitución Política, 2016).

2. **Mecanismos de Protección:** Son los instrumentos legales que permiten a los ciudadanos defender sus derechos fundamentales ante posibles violaciones por parte de autoridades o particulares (Ley de Amparo, 2021; Ley General de Víctimas, 2013; Ley de Acceso de Mujeres, 2007).
3. **Solución de Controversias:** Son los métodos alternativos para resolver conflictos legales sin necesidad de acudir a un proceso judicial formal, como la mediación o el arbitraje (Gándara, 2015).

5. Conclusión

Con base en el análisis de la bibliografía especializada en Filosofía del Derecho, se ha logrado identificar y sintetizar los conceptos fundamentales que configuran esta disciplina como un campo esencial de estudio en las ciencias sociales y humanas.

Hallazgos Principales:

1. **La Filosofía del Derecho como disciplina integral:** No se limita únicamente al análisis teórico, sino que integra tanto perspectivas iusnaturalistas (Finnis, 2017) como positivistas, generando un diálogo crítico que enriquece la comprensión del fenómeno jurídico (Ruiz Rodríguez, 2009; Lovón, 2020).
2. **Principios universales y contextos particulares:** Aunque existen principios universales de justicia y derecho natural, su manifestación concreta varía según el contexto histórico, social y cultural. El caso mexicano evidencia esto a través de sus marcos legales (Constitución, Ley de Amparo, Ley de Víctimas, entre otros).
3. **Aplicabilidad práctica del conocimiento filosófico-jurídico:** La filosofía del derecho no es una disciplina puramente especulativa, sino que tiene profundas implicaciones en la estructura y funcionamiento de los sistemas legales contemporáneos, especialmente en la protección de derechos fundamentales y en mecanismos de justicia alternativa (Gándara, 2015).
4. **Importancia de la justicia como eje central:** La justicia emerge como el concepto vertebral de la filosofía del derecho, articulando los principios, normas y prácticas en un sistema coherente orientado hacia la equidad y protección de derechos.

Relevancia Contemporánea:

La actual legislación mexicana referente a protección de víctimas (Ley General de Víctimas, 2013), derechos de las mujeres (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007) y mecanismos de solución alternativa de controversias (Gándara, 2015) refleja la evolución y aplicación práctica de los principios filosóficos del derecho en respuesta a demandas sociales contemporáneas.

En conclusión, la Filosofía del Derecho representa un campo de conocimiento interdisciplinario, crítico y reflexivo que proporciona las herramientas conceptuales necesarias para

comprender, analizar y transformar los sistemas de justicia hacia una mayor equidad y protección de derechos fundamentales en la sociedad.

Referencias

- [1] Ruiz Rodríguez, Virgilio. *Filosofía del derecho*. Instituto Electoral del Estado de México, 2009.
- [2] Lovón, Paredes, Javier Fernando. *Manual práctico de filosofía del derecho: fundamentos de derecho y justicia*. J. M. Bosch, 2020.
- [3] Finnis, John; Serrano, Javier Saldaña; Massini Correas, Carlos I. *Estudios de teoría del derecho natural*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
- [4] Rojas-González, Gregorio. *Filosofía del derecho*. 2018.
- [5] *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.
- [6] *Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. 2021.
- [7] *Ley General de Víctimas*. Diario Oficial de la Federación, 2013.
- [8] Franzoni Acevedo, Giovanna. *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Importancia, evolución y dificultades*. Entretextos, 2017.
- [9] Gándara, Carlos Antonio Vásquez. *Ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal*. Universidad de Xalapa, 2015.